

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/411/2015
शिकायतकर्ता श्री कृष्णाराम कोसमा 11 बी मरोदा सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग
विरुद्ध
जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग
आदेश दिनांक 11.04.2016

आयोग की पेशी दिनांक 21.9.2015 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 से कलेक्टर दुर्ग, जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग तथा शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 6,7,8 एवं 9 निम्नानुसार है—
 (6) अतः प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर दुर्ग, जनसूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग के द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 27.08.2014 जिसका पालन दिनांक 12.10.2014 को किया जाना था, वह आयोग में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त एवं आयोग का पत्र जारी होने के बाद अतिविलंब से दिनांक 03.08.2015 को किया गया, जो कि इन सभी अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है ।

(6) चूंकि वांछित अभिलेख कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है अतः शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदाय संभव न होने से शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है ।

(7) दिनांक 12.09.2014 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(5) के तहत डीम्ड जनसूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों से यह स्पष्ट करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी आयोग के आदेश के उपरान्त भी अत्याधिक विलंब से प्रदाय करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे ।

(8) दिनांक 12.09.2014 से आज तक पदस्थ रहे कलेक्टर दुर्ग (लोक प्राधिकारी) इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में आयोग को रजिस्टर्ड एडी स्पष्ट करें कि आयोग के निर्णय के पालन में शिकायतकर्ता को जानकारी निर्धारित अवधि में क्यों उपलब्ध नहीं करायी गई । सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) में यदि लोक प्राधिकारी को कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उसका पालन करना उसका दायित्व है ।

वह इसको मात्र अधीनस्थों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं ।

(9) कलेक्टर दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग तथा जनसूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को अवगत करावें ।

(2) आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9 के पालन में कलेक्टर दुर्ग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण आयोग के उपरोक्त पत्र संबंधित अवधि में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग को प्रदाय नहीं किया गया तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति की जानकारी भी आयोग को प्राप्त नहीं हो सकी। यह कलेक्टर दुर्ग की लापरवाही दर्शाता है। शिकायत प्रकरण क्रमांक 411 / 2015 शिकायत प्रकरण क्रमांक 411 / 2015

(3) आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 8 के पालन में दिनांक 12.8.2014 से 21. 9.2015 तक पदस्थ रहे कलेक्टर दुर्ग के द्वारा कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके द्वारा आयोग के प्रकरण क्रमांक 2453 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 27. 8.2014 का पालन दिनांक 12.10.2014 तक क्यों नहीं किया गया तथा आदेश का पालन अति विलंब से दिनांक 3.8.2015 को क्यों किया गया,

(4) दिनांक 12.9.2014 से दिनांक 21.9.2015 तक की स्थिति में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के द्वारा आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 7 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया जबकि यह पत्र दिनांक 2.11.2015 को पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी को तो सीधे प्राप्त हुआ था। यह उनकी लापरवाही दर्शाता है।

(5) कार्यालय कलेक्टर (राजस्व अभिलेखागार) के पत्र क्रमांक 18566 दिनांक 26. 11.2015 से आयोग में यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि आयोग का अपील प्रकरण 2453 दिनांक 2013 में पारित आदेश दिनांक 27.8.2014 राजस्व अभिलेखागार प्राप्त नहीं हुआ जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के पत्र क्रमांक 12077 दिनांक 24.7. 2015 से प्रथम बार इस कार्यालय को प्राप्त हुआ एवं इसकी जानकारी उनकी शाखा के द्वारा पत्र क्रमांक 12982 दिनांक 3.8.2015 द्वारा प्रेषित भी कर दी गई। अतः प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार का यह स्पष्टीकरण मान्य करने योग्य है तथा उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(6) कलेक्टर दुर्ग एवं जनसूचना अधिकारी जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग से अब आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

(7) जनसूचना अधिकारी तथा कलेक्टर दुर्ग अपीलार्थी को जानकारी को विलंब से प्रदाय के दोषी है जिसका स्पष्ट विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 में दर्शाया गया है। कलेक्टर दुर्ग के द्वारा तो आयोग के निर्णय के पालन में कोई कार्यवाही की ही नहीं तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा अत्यधिक विलंब से जानकारी प्रदाय करने के लिये आयोग का निर्णय अभिलेखागार कक्ष में प्रेषित किया गया।

(8) आयोग के पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 की प्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत सचिव छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग को लेख किया जाता है कि वह दिनांक 12.9.2014 से दिनांक 21.9.2015 तक पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। उनको यह भी लेख किया जाता है कि प्रकरण में कलेक्टर दुर्ग से भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है।

सचिव छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर दुर्ग, प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार दुर्ग तथा जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग सूचित हो।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त